

"Das Bundesamt hat nicht das letzte Wort"

## "Das Bundesamt hat nicht das letzte Wort"

Frankfurter Rundschau

Samstag 24. Juni 2017

Copyright 2017 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

---

### Frankfurter Rundschau

**Section:** HESSEN; S. D3

**Length:** 1088 words

**Highlight:** Asylberaterin Maria Bethke über die Bleibeaussichten abgelehnter Afghanen

### Body

---

Viele afghanische Geflüchtete haben in jüngster Zeit ablehnende Asylbescheide erhalten. Wie erklärt sich diese Häufung?

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat insgesamt die Zahl der Entscheidungen gesteigert. In den letzten ein, zwei Jahren wurden Anträge von Menschen aus Ländern mit besonders hoher oder niedriger Schutzquote bevorzugt entschieden, Syrien und Albanien zum Beispiel. Die Verfahren der Afghanen sind aufgeschoben worden. Deshalb sind jetzt unter den aufgearbeiteten Altfällen viele Afghanen. Im laufenden Jahr wurden bereits mehr Asylanträge von Afghanen entschieden als im gesamten Jahr 2016. Die Schutzquote ist gesunken, liegt aber noch bei knapp 50 Prozent. Fast die Hälfte bekommt also eine positive Entscheidung.

Mit welchen Sorgen kommen Betroffene in Ihre Beratung?

Viele Geflüchtete, aber erst recht viele Unterstützer haben den Eindruck, dass der abgelehnte Asylantrag schon die Abschiebung ist. Ich erhalte viele Mails mit Formulierungen wie "Der Hassib hat die Abschiebung bekommen". Viele denken, dass mit dem ablehnenden Asylbescheid die Polizei schon vor der Tür steht, um sie abzuholen. Dann muss ich erst mal erklären, dass das Bundesamt nicht das letzte Wort hat und dass das, was auf dem Papier steht, nicht unbedingt der Realität entspricht.

Wie wahrscheinlich ist eine Abschiebung nach Afghanistan?

Rein statistisch ist bei der hohen Zahl von Afghanen in Deutschland und der vergleichsweise geringen Zahl von Abschiebungen die Wahrscheinlichkeit, abgeschoben zu werden, total gering. Wenn in dem Tempo weiter abgeschoben würde wie seit Dezember 2016, würde es noch rund 30 Jahre dauern, bis alle Afghanen, die aktuell ausreisepflichtig sind, abgeschoben worden sind. Familien mit Kindern werden derzeit überhaupt nicht abgeschoben. Trotzdem haben sie Angst. Zum einen, weil andere europäische Länder auch Familien nach Afghanistan abschieben. Zum anderen, weil die Ausländerbehörden ihnen Druck machen, sie mögen doch bitte freiwillig ausreisen, weil ihnen sonst die Abschiebung droht. Das stimmt gar nicht, verstärkt aber die Verunsicherung.

Wann raten die Behörden zur "freiwilligen" Ausreise?

## "Das Bundesamt hat nicht das letzte Wort"

Mittlerweile werden alle Asylsuchenden noch vor der Asylantragsstellung auf die Vorteile einer freiwilligen Ausreise hingewiesen. Demnächst wird dies auch das Bundesamt bei der Anhörung tun, was ich hochproblematisch finde. Außerdem gibt es Rückkehrberatungen durch die Ausländerbehörden, die sich schwerpunktmäßig an bereits abgelehnte Personen richten, aber auch an Menschen, die noch im Verfahren sind, und zum Teil sogar an solche, die bereits einen Schutz-Status haben. Das sorgt für maximale Verunsicherung, wenn sogar anerkannten Flüchtlingen suggeriert wird, es sei besser, freiwillig auszureisen.

Gibt es Situationen, in denen auch Sie Afghanen zur freiwilligen Rückreise raten würden?

Ich rate nur dazu, wenn es die einzige Alternative zur Abschiebung ist. Trotzdem muss ich zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die sich entscheiden auszureisen, obwohl sie die Möglichkeit hätten, zu bleiben. Die einen sehen sich dazu gezwungen, weil es ihrer Familie im Herkunftsland schlecht geht und sie keine Möglichkeit haben, Angehörige nach Deutschland nachzuholen, Andere, und ich glaube dass diese Gruppe angesichts der massiven Rückkehrberatungen steigen wird, sind entmutigt und sehen keine Perspektive mehr, sich hier zu integrieren.

Wie wirkt sich ein abgelehnter Antrag auf die Integration aus?

Im Grunde kann man auch während des Klageverfahrens und als abgelehnter Asylbewerber eine Arbeitserlaubnis beantragen und einen Umzug aus der Gemeinschaftsunterkunft. Aber praktisch stößt man dabei auf Schwierigkeiten, weil viele Arbeitgeber und Vermieter befürchten, dass dieser Mensch von einem Tag auf den anderen abgeschoben werden könnte. Selbst wenn man es schafft, Arbeit oder Wohnung zu finden, muss man dafür das Einverständnis der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise des Sozialamtes einholen. Oft dauert das so lange, dass Arbeitsplatz oder Wohnung anderweitig vergeben sind. Erschwerend kommt hinzu, dass Afghanen schon im Asylverfahren keinen Anspruch auf einen Integrationskurs haben - und erst recht nicht, wenn sie abgelehnt wurden. Das alles ist integrationspolitisch ziemlich unklug. Hier wird eine große Gruppe von Menschen langfristig von Integration ausgeschlossen, obwohl man eigentlich weiß, dass die große Mehrheit bleiben wird.

Was können Betroffene tun, wenn sie einen negativen Asylbescheid erhalten?

Das Wichtigste ist das Wissen darüber, dass man in einem Rechtsstaat eine Behördenentscheidung gerichtlich überprüfen lassen kann. Die Betroffenen sollten sofort eine Anwaltskanzlei aufsuchen, die im Asylrecht erfahren ist, oder eine Flüchtlingsberatungsstelle. Manchmal geht das nicht innerhalb der kurzen Klagefrist, die je nach Bescheid nur ein oder zwei Wochen beträgt. Dann kann jeder Betroffene, der Klage erheben will, das zur Fristwahrung auch selber tun bei der Rechtsantragsstelle des Verwaltungsgerichts. Den Text schreibt ein Mitarbeiter des Gerichts. Zur Begründung der Klage und erst recht, wenn ein Eilantrag gestellt werden muss, rate ich aber dringend zur anwaltlichen Unterstützung.

Wie aussichtsreich ist eine Klage?

2015 war etwa jede vierte Klage von Afghanen erfolgreich. Ich kann mir vorstellen, dass die Erfolgsquote jetzt steigt, angesichts der mangelhaften Qualität vieler Asylbescheide. Die Dauer der Verfahren wird steigen, da mit der Zahl der Asylbescheide auch die Zahl der Klageverfahren zunimmt. Es kann durchaus sein, dass ein Klageverfahren mehrere Jahre dauert. Umso wichtiger ist es, die Betroffenen darüber zu informieren, dass eine Aufenthaltssicherung auch auf dem Weg der Integration möglich ist.

Nämlich wie?

Eine Berufsausbildung ist das Beste, weil der Gesetzgeber 2015/2016 die Ausbildungsduldung beschlossen hat. Wer eine mindestens zweijährige Berufsausbildung macht, darf sie zu Ende führen, auch wenn er eigentlich ausreisepflichtig ist. Findet er danach eine Arbeit, erhält er eine Aufenthaltserlaubnis. Über diese Regelung sind wir sehr froh, weil sie vor allem für viele Afghanen, die noch als Minderjährige nach Deutschland gekommen sind und hier einen Schulabschluss machen, eine gute Möglichkeit ist, ihren Aufenthalt zu sichern. Sie können sich im wahrsten Sinne des Wortes eine Aufenthaltsperspektive erarbeiten.

"Das Bundesamt hat nicht das letzte Wort"

Interview: Marie-Sophie Adeoso

ZUR PERSON

Maria Bethke

ist Referentin für Asylverfahrens-beratung bei der Diakonie Hessen und berät Flüchtlinge in der Erstaufnahme Gießen.

## Graphic

---

"Es liegt nicht in meiner Hand, was mit mir passiert": Ali Salman Ahmadi, Schauspieler der Theaterperipherie Frankfurt. Christoph Boeckheler

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** FR

**Subject:** EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHES ASYL (89%); ABSCHIEBUNG (88%); FAMILIE (78%)

**Geographic:** HESSEN, DEUTSCHLAND (59%); AFGHANISTAN (88%); DEUTSCHLAND (74%); EUROPA (71%); ALBANIEN (58%); SYRIEN (58%)

**Load-Date:** June 24, 2017

---

End of Document